

<제4장 근로시간 제1절 근로시간>

I. 의의

- 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약상의 근로를 제공하는 시간을 의미한다. 근로기준법상 근로시간의 개념을 명확하게 정의하고 있지는 않지만, 판례 및 행정해석은 근로자가 사용자의 지휘·감독에서 벗어나 자유로운 이용이 보장된 시간을 휴게시간으로 보아 근로시간에서 제외하고, 그 외의 시간을 근로시간으로 본다. 따라서 근로시간은 근로자가 실제로 작업을 수행한 실근로시간뿐만 아니라, 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 놓여 있으면서 근로의 제공을 위해 대기하는 대기시간도 포함한다. 근로시간의 판단 기준은 실질적으로 근로자가 사용자의 지휘·명령으로부터 완전히 해방되어 있는지가 핵심이다. 근로기준법은 근로시간을 법정근로시간(1일 8시간, 1주 40시간)과 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등을 규정하며 근로자의 건강권과 휴식권을 보장하는 것을 목적으로 한다.

II. 근로시간의 인정범위

- 근로시간으로 인정되는지 여부는 그 시간이 근로계약상 근로를 제공하는 시간인지, 또는 사용자의 지휘·감독 아래 놓여 있는지를 기준으로 판단한다. 근로시간 인정과 관련하여 특히 문제가 되는 것은 휴게시간과 대기시간의 구별이다. 휴게시간은 근로자가 사용자로부터 근로 제공 의무에서 완전히 해방되어 자유로운 이용이 보장되는 시간을 말한다. 휴게시간은 근로자의 건강과 휴식을 보장하기 위해 근로시간 도중에 주어져야 하며, 그 처분에 대해서는 근로자에게 전적인 자유가 보장되어야 한다. 만일 근로자가 휴게시간 중에도 사용자의 지휘·명령에 따라 언제든지 근로를 제공할 의무가 있다면, 이는 휴게시간이 아니라 근로시간에 포함된다. 반면, 대기시간은 근로자가 실제 작업을 하고 있지 않지만, 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어난 것은 아니어서 다음 근로를 위해 사업장 내에서 기다리고 있는 시간을 의미한다. 이는 비록 근로 제공을 위한 준비나 휴식의 형태를 취하고 있더라도, 사용자의 구체적이거나 묵시적인 지휘·감독을 받고 있어 자유로운 이용이 제한되는 경우에 해당한다. 대기시간은 근로시간에 포함되어 임금 및 연장근로수당 산정의 기초가 된다. 근로시간으로 인정되는지 여부는 단순히 명칭이나 근로계약서상의 규정에 구애받지 않고, 근로 내용, 장소, 태양, 근로자의 자유로운 이동 및 이용 가능성 등 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다. 예를 들어, 사용자가 근로자에게 의무적으로 참여를 요구하는 교육 시간이나, 근로를 위해 반드시 필요한 준비·정리 시간 등도 근로시간으로 인정될 수 있다.

III. 근로시간에 대한 구체적 검토(판례)

- 근로시간 인정 여부에 대한 판단은 특히 감시·단속적 근로에 종사하거나 장시간 대기하는 형태의 직종에서 빈번하게 문제되어 왔으며, 이와 관련하여 대법원 판례들은 실질적인 구속의 정도를 중요한 기준으로 제시한다.

1. 아파트 경비원의 야간휴게시간

- 아파트 경비원의 경우, 야간 근로 중 일정 시간을 휴게시간으로 정하고 있지만, 해당 시간이 근로시간에 포함되는지가 자주 쟁점이 된다. 판례는 아파트 경비원이 야간 휴게시간에 형식적으로 수면이나 휴식을 취할 수 있었다고 하더라도, 도난·화재 등 비상상황 발생에 대비하여 취침이 엄격하게 금지되었거나 사실상의 근무가 계속된 경우, 또는 경비실의 실내 공간이 좁아 자유로운 휴식이 불가능했던 경우에는 해당 시간을 근로시간으로 인정한다. 경비원들이 휴게시간 중에도 순찰, 외부인 및 차량 통제, 전화 응대, 비상 대기 등의 업무를 수시로 수행했거나, 사용자의 지휘·감독 아래 놓여 있어 자유로운 처분이 사실상 불가능했던 점을 근거로 해당 야간 휴게시간은 근로자가 사용자의 지휘·명령으로부터 완전히 벗어나 이용할 수 있었던 시간이라고 볼 수 없어 근로시간에 해당한다고 판단한다. 따라서 이는 대기시간의 성격을 갖는다고 본다.

2. 초등학교 숙직경비원의 휴게시간

- 초등학교 숙직경비원의 경우도 일반적인 아파트 경비원과 유사하게 숙직 시간 중 일부를 휴게시간으로 정하는 경우가 많다. 이 경우에도 해당 시간이 근로시간인지 여부는 그 시간이 사용자의 지휘·감독으로부터 벗어나 자유롭게 이용할 수 있었는지에 달려있다. 판례는 숙직 경비원이 비상사태 발생에 대비하여 지정된 장소에서 수면을 취하는 등 휴식을 취하더라도, 화재나 절도 등 비상사태에 대비할 의무가 상존하고, 초등학교 시설 방호 및 순찰, 전화 응대 등의 업무를 수행할 의무가 계속되므로, 해당 시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있는 휴게시간이 아니라 근로 제공을 위한 대기시간 또는 통상적인 근로시간의 연장으로 본다. 특히 숙직 업무의 내용이 통상적인 주간 근무의 연장선에 있거나, 경비 외의 잡무(예: 청소, 시설 점검)까지 포함하는 경우 근로시간성이 강하게 인정된다. 즉, 근로자가 언제든지 업무에 동원될 가능성이 있다면 이는 대기시간으로 근로시간에 포함된다.

3. 버스운전기사의 대기시간

- 버스운전기사의 경우, 운행과 운행 사이의 간격 시간, 즉 소위 대기시간 또는 중간 휴식 시간이 근로시간인지 휴게시간인지가 주요 쟁점이 된다. 운전기사들은 해당 시간에 차량 내에서 휴식을 취하거나 식사를 하는 경우가 많다. 판례는 버스운전기사가 차량 운행을 전·후하여 가지는 대기시간이 근로시간에 해당하는지 여부를 판단함에 있어, 근로자가 그 시간 동안 사용자로부터의 지휘·감독에서 벗어나 자유로이 이용할 수 있었는지 여부를 기준으로 한다. 대법원은 해당 대기시간 동안 근로자가 사용자의 지휘·명령 아래 놓여 운행 노선 및 운행 시간표에 구속되고, 배차 간격에 따라 언제든지 다음 운행을 위해 대기해야 하며, 차량을 떠나 자유로운 사적 용무를 볼 수 있는 것이 사실상 어려웠다면 이는 휴게시간이 아닌 근로시간(대기시간)으로 인정된다고 본다. 특히, 대기 장소가 지정되어 있고 운행 재개를 위한 준비 상태를 유지해야 하는 등 사실상 업무상 제약이 강하게 따르는 경우, 근로자의 자유로운 이용 가능성이 박탈되었다고 보아 대기시간을 근로시간으로 판단한다. 이는 운전기사의 휴식권 보장과 연장근로수당 지급 의무와 직결되는 중요한 판단이다.

IV. 결론

- 근로시간의 인정 여부를 판단하는 핵심 기준은 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 종속되어 있는 시간인지, 즉 근로자의 처분 하에 자유로운 이용이 보장된 시간인지의 여부이다. 비록 근로계약서나 취업규칙상 휴게시간으로 명시되었다 하더라도, 실질적으로 사용자의 구속을 받고 다음 근로를 위해 대기하는 시간이었다면 이는 근로시간(대기시간)으로 인정된다. 대기시간을 근로시간으로 인정함으로써 연장·야간근로에 대한 가산임금 지급 의무가 발생하며, 이는 근로자의 권익 보호 및 근로기준법 준수를 위한 중요한 법리적 바탕이 된다. 따라서 사용자는 근로계약상의 명칭이 아닌, 근로자가 실제 시간을 어떻게 이용할 수 있었는지를 실질적인 관점에서 근로시간을 관리해야 한다.